

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2053 -
2054/2531

นายเตี้ยม แสนอาษา กับพวก โจทก์
บริษัทโรงเลื่อยจักรแม่ทะพนา จำกัด จำเลย
นายศิริศตวรรษ วรกุล ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 234

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

ความว่า จำเลยได้วางเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาพร้อมด้วยดอกเบี้ยไว้
ต่อศาลแรงงานกลางแล้ว คดีของจำเลยมีโอกาสชนะไปรุดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับ
ไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้วโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับ (อันดับ 41)

คดีทั้งสองสำนวนนี้ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้รวมการพิจารณาพิพากษาเข้า
ด้วยกัน โดยเรียกโจทก์สำนวนแรกว่าโจทก์ที่ 1 และเรียกโจทก์สำนวนหลังว่าโจทก์ที่
2

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยใช้เงินจำนวน 13,257 บาทและ
จำนวน 27,313 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้อง
จนกว่าจะชำระเสร็จให้โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ตามลำดับ

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับ (อันดับ 34)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับอุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว
(อันดับ 38,39)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยวางเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 กรณีต้องงดการบังคับคดี ตามมาตรา
231 วรรคสาม จึงไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องขอทุเลาการบังคับของจำเลย

พิเคราะห์แล้ว จำเลยวางเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 กรณีต้องงดการบังคับคดี ตามมาตรา
231 วรรคสาม จึงไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องขอทุเลาการบังคับของจำเลย

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-มานิช เพียรสนอง-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ